

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלי דלל

פ/1548/25

הצעת חוק התחרות הכלכלית (תיקון – הכרזה על בעל מונופולין), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 26. בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988¹, בסעיף 26, בסעיף קטן (א1), האמור בו יסומן כפסקה (2) ולפניה יבוא :

"(1) הממונה יכריז על חברה לפי סעיף קטן (א), שמחזור המכירות השנתי שלה עולה על מאה מיליון שקלים חדשים, כבעל מונופולין, ללא צורך בעריכת בדיקות כאמור בסעיף 44א."

דבר הסבר

אחת הסיבות העיקריות ליוקר המחיה בישראל היא מספרם הרב וכוחם הרב של המונופולים, וכן האכיפה הלא מספקת נגדם. מי שתפקידה להגן על הציבור מפני מונופולים המנצלים את כוחם לרעה, היא רשות התחרות.

הגדרת גוף עסקי כמונופול מאפשרת להפעיל כלי פיקוח ואכיפה נגדו כשהוא פוגע בתחרות ובציבור. עולות שאלות קשות בנוגע לפיקוח על המונופולים שאינם מוגדרים כך : האם יש רגולטור המתחקה אחר פעולותיהם ומוודא שאינם חומקים מרדאר האכיפה ומנצלים כוחם לרעה ומה ההשלכות של היעדר האכיפה על המתחרים והצרכנים.

הצעת חוק זו מטרתה להגדיר כי חברה שמחזיקה בלמעלה ממחצית מנתח השוק ומחזור המכירות השנתי שלה עולה על 100 מיליון שקלים תוכרז כמונופול ללא שיקול דעת של רשות התחרות בעת ההחלטה על ההכרזה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/3000/24). הצעת החוק זהה לפ/3000/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.